

1500992-44.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN GUEDES DA CUNHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

RENAN GUEDES DA CUNHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 16 de julho de 2021, por volta das 03 horas e 28 minutos, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500992-44.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500992-44.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN GUEDES DA CUNHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

RENAN GUEDES DA CUNHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 16 de julho de 2021, por volta das 03 horas e 28 minutos, na Rua das Samambaias, nº. 120 - Apartamento 33, Bloco J - Jardim Santo Antônio da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, mantinha em depósito, para fins de tráfico, quatro tijolos de maconha (massa líquida: 1957,92 gramas), conforme auto de exibição e apreensão a p. 21; laudo de constatação provisório às pp. 22/24 e fotografias às pp. 36. Segundo apurado, Renan, foragido da Justiça (mandado expedido em 23/06/2021 nos autos nº. 0004261 15.2017.8.26.0292), passou a guardar e vender drogas no local dos fatos. Ocorre que, policiais militares receberam notícias via COPOM de que pessoas desconhecidas estariam tentando invadir um imóvel situado no local dos fatos, motivo pelo qual se dirigiram à referida localidade e solicitaram o ingresso na residência para averiguação.

Após terem a entrada permitida e franqueada por Renan, os policiais militares encontraram quatro tijolos de maconha sob a cama box, sendo ainda localizados entre o box e o colchão, a quantia em dinheiro de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Durante as diligências, os policiais também acharam um rolo de saco plástico, papéis com a "contabilidade" do tráfico e os adesivos (usado para identificar a propriedade da droga) em um gabinete dentro do quarto de Renan, que confessou informalmente a propriedade das drogas e disse estar na mercancia há um ano.

Preso em flagrante, Renan foi conduzido à presença da Autoridade Policial, perante quem negou a prática do crime, alegando que desconhecia ser procurado da Justiça pela prática do crime de homicídio (p. 06).

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam à mercancia ilícita.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 53/56).

Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas. Realizada a notificação (fl. 113), foi apresentada resposta preliminar (fls. 118/119).

Recebida a denúncia (fls. 121/124), foi procedida à citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 21), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 23/24), pelo exame químico toxicológico (fl. 104/105), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu negou as imputações, alegando que tinha apenas uma porção de maconha para consumo pessoal. Quanto ao dinheiro, disse que era proveniente de seu trabalho. Em juízo, disse que no dia dos fatos tinha trabalhado o dia todo e durante a madrugada ouviram um barulho e sua namorada ligou para 190 porque haviam pessoas tentando invadir a casa. Disse que as pessoas não se identificaram e ficou com medo. Disse que não viu as pessoas fardadas mas,

ouviu barulhos de bota e lanternas. Disse que minutos depois os policiais entraram em sua casa. Disse que tinha apenas uma porção de maconha para seu consumo e o dinheiro era de sua propriedade. Disse que dias antes dos fatos foi abordado por outros policiais e se comprometeu a conseguir armas e drogas e por isso acredita que está sendo incriminado falsamente. Disse que já foi processado por tráfico e porte de armas.

A testemunha RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR, policial militar, disse que após receberam uma solicitação para verificação na residência do réu, porque sua namorada informou via 190 que a casa havia sido invadida. Disse que ao chegarem no local viram a porta semiaberta e foram recebidos pela namorada, contudo, sentiram um forte odor de maconha e após uma vistoria localizaram a droga mencionada na denúncia embaixo da cama. Disse que após efetuarem a prisão do acusado verificaram que havia um mandado de prisão expedido em seu desfavor. Disse que o réu confirmou o tráfico de drogas. Disse que não conhecia o réu dos meios policiais. Disse que informalmente o réu narrou que sua namorada acionou a polícia porque estava com medo, porque estavam sendo ameaçados em razão de seu envolvimento num homicídio. Narrou que não conhecia o réu dos meios policiais. A testemunha ANSELMO DA SILVA GONÇALVES, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano

A TESTEMUNHA SIGILOSA A, indicada pela defesa, disse que não presenciou os fatos. Disse que conhece o réu e desconhece que ele tenha envolvimento com o tráfico. Disse que o réu trabalha com internet. Disse que dias antes dos fatos estava visitando sua sogra e tomou conhecimento que policiais estavam tentando entrar na casa de Renan e ouviu a polícia exigindo drogas e armas e dele. Disse que nesta ocasião os policiais perguntavam para Renan "onde estão as drogas e as armas" e neste dia Renan não foi preso.

A TESTEMUNHA SIGILOSA B, indicada pela defesa, disse que estava em sua casa no período noturno quando ouviu barulhos na porta e acordou Renan. Disse que Renan lhe pediu o celular para ligar para o disque 190. Disse que os policiais logo chegaram se eles tinham ligado para polícia. Disse que os policiais começaram a indagar se havia drogas no local. Disse que não sabiam que o réu tinha mandado de prisão decorrente de um processo de homicídio. Disse que não haviam drogas em sua casa. Disse que acompanhou apenas parte da revista em sua casa pois, foi encaminhada para fora da residência para ser atendida por uma policial feminina. Narrou que o dinheiro encontrado lhes pertenciam.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu negou as imputações

Devem ser considerados os depoimentos dos policiais, os quais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais. A testemunha sigilosa A, indicada pela defesa não presenciou os fatos. Anoto que a versão dada pela testemunha sigilosa B, deve ser visto com cautela pois, trata-se de pessoa do convívio do denunciado.

É fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 1957,92g de "maconha" - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, o dinheiro localizado, sem qualquer comprovação de origem, bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, "é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Demais disso, a versão do acusado de que foi encontrada apenas uma pequena porção de maconha pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque populares informaram de pessoas desconhecidas no apartamento. Em vistoria foi apreendida a droga.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu ostenta apontamentos que lhe geram reincidência, o que será oportunamente analisado. Considerando, ainda, significativa quantidade da droga apreendida, evidenciando que colocou em maior risco o bem jurídico tutelado, ou seja, a saúde pública, o que exige maior rigor na dosagem das penas. Considerando as circunstâncias judiciais, mormente a certidão de fls. 37, referente aos autos 0000530-06.2017, atribuo ao réu a condição de portador de maus antecedentes. Diante do exposto, fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal:

06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente específico

(vide fls. 39, referente aos autos 0005265-87.2017). Em razão da agravante, majoro a reprimenda em 1/4, perfazendo:
08 anos e 04 meses de reclusão e 832 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À mingua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Para o delito de tráfico, considerando a reincidência bem como a gravidade do delito, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR RENAN GUEDES DA CUNHA à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacarei, 4 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA